

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

GILBERTO GULLÓN TORRES, MARITZA NARVÁEZ ALICEA Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR AMBOS COMPUESTA	CIVIL NÚM.:
DEMANDANTES	SOBRE:
VS.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
ROBERTO A. RODRÍGUEZ RÍOS, JOMAIRA C. PAREDES GONZALEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR AMBOS COMPUESTA; CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GROUP LLC., CONSTRUCTORA RODRIGUEZ PR LLC.	INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE
DEMANDADOS	(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN las partes demandantes de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

I. BASE JURISDICCIONAL

- 1) La jurisdicción y competencia de este Honorable Tribunal de Primera Instancia sobre el pleito de epígrafe surge a tenor con las disposiciones del **Artículo 14.1** de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).**

II. PARTES

- 2) La parte demandante, **GILBERTO GULLÓN TORRES** y su esposa **MARITZA NARVÁEZ ALICEA**, son ambos mayores de edad, casados y vecinos de Ponce, Puerto Rico. Su dirección residencial y postal es: Urb. Punto Oro, Calle El Ángel 4448, Ponce, PR 00728. Número de teléfono: 939-217-0825.

- 3) Las partes codemandadas, **ROBERTO A. RODRÍGUEZ RÍOS**, su esposa **JOMAIRA C. PAREDES GONZALEZ** y la **SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR AMBOS COMPUESTA** son mayores de edad y residentes de Ponce, Puerto Rico. La dirección física del inmueble objeto de la presente causa de acción es: Urb. Punto Oro, Calle El Ángel 4450, Ponce, PR 00728.
- 4) Se acumula como parte co-demandada a **CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GROUP LLC**. Su dirección física registrada es la misma del inmueble objeto de la presente causa de acción es: Urb. Punto Oro, Calle El Ángel 4450, Ponce, PR 00728.
- 5) Se acumula como parte co-demandada a **CONSTRUCTORA RODRIGUEZ PR LLC**. Su dirección física registrada es la misma del inmueble objeto de la presente causa de acción es: Urb. Punto Oro, Calle El Ángel 4450, Ponce, PR 00728.

III. RELACIÓN DE HECHOS

- 6) El caso de autos versa sobre un Recurso Extraordinario para solicitar **paralización de obras** y usos no autorizados y **demolición de obras** a tenor con el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009. (23 L.P.R.A. § 9024).
- 7) Los demandantes son dueños, residentes y titulares de una residencia ubicada en la Urb. Punto Oro, Calle El Ángel 4448, Ponce, PR 00728.
- 8) Las co-demandadas son dueñas, titulares y/o mantienen la posesión y control de la propiedad adyacente a la de los demandantes, en la que se han llevado a cabo las actividades de construcción ilegal y sin permisos, que se describirán a continuación. De igual forma, la codemandada **Constructora Rodríguez LLC**. lleva a cabo sus operaciones comerciales en la propiedad objeto de la presente causa de acción, lo cual está prohibido por las condiciones restrictivas de la urbanización.
- 9) Los demandados han llevado a cabo actividades de construcción ilegal y sin los correspondientes permisos, consistentes en ampliación y remodelación de su residencia, construcción de pared ampliada y contigua a la pared de la residencia de los demandantes; techo de terraza, piscina, verjas, entradas, todo ello en ausencia

de permisos y en **violación a condiciones restrictivas de edificación aplicables** a la urbanización donde ubican las residencias de los demandantes y demandados.

- 10) En relación a la construcción ilegal antes descrita, los demandados fueron objeto de una orden de paralización emitida por el Municipio Autónomo de Ponce – Oficina de Permisos, no obstante, los demandados han hecho caso omiso a dicha orden y han continuado las obras de construcción ilegal.
- 11) Cabe señalar que, a la fecha de presentación de esta Demanda, los demandados no han colocado en la propiedad rótulo o aviso alguno del cual surja un número de permiso de construcción, que haya sido otorgado u obtenido para las obras de construcción que llevan a cabo actualmente.
- 12) A la fecha de presentación de esta Demanda, las partes demandadas tienen conocimiento de la Resolución Administrativa 2024-536981-SDR-300222 resuelta por la Juez Administrativa de la OGPe donde deja sin efecto la consulta de construcción 2022-451503-CCO-010545.
- 13) A pesar de lo anterior, la parte demandada ha continuado las obras de la construcción antes mencionada diariamente. Dicha parte ha sido temeraria en su proceder, ya que conoce que no tiene los permisos requeridos por ley y aun así continúan construyendo ilegalmente.
- 14) **LOS INTERESES DE LA PARTE DEMANDANTE SE HAN VISTO Y SE CONTINÚAN VIENDO ADVERSAMENTE AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ILEGAL LLEVADAS A CABO POR LA PARTES DEMANDADAS.** Las obras de construcción ilegal llevadas a cabo por las partes demandadas impactan negativamente los intereses propietarios del demandante ya que:
- a. Han privado a los demandantes del espacio necesario para dar mantenimiento y cuidado a su propiedad;

- b.** Han violentado las condiciones restrictivas de edificación aplicables a la urbanización donde ubican las residencias de los demandantes y demandados;
 - c.** La construcción de una entrada principal lateral en el lado de la casa pegada al cuarto matrimonial de los demandantes, violenta la privacidad e intimidad de los demandantes en su hogar, además de que limita la luz, visibilidad y flujo natural del aire hacia la casa de los demandantes;
 - d.** La construcción ilegal ha obstaculizado el acceso y la entrada y salida de la parte demandante a su propia residencia.
 - e.** Le han causado daños estructurales a la residencia de los demandantes.
 - f.** Los demandados han hecho caso omiso a los reclamos de los demandantes.
 - g.** En varias ocasiones los demandantes fueron al Municipio de Ponce y radicaron querellas contra los demandados.
 - h.** El municipio nunca pudo paralizar la construcción de los demandados.
 - i.** La construcción ilegal y sin los permisos correspondientes, por parte de los demandados, han causado estrés, ansiedad, y problemas de sana convivencia en la urbanización
 - j.** Los demandantes no han podido usar y disfrutar de su residencia tranquila y pacíficamente por las actuaciones de los demandados.
- 15) En adición a lo anterior, las partes demandadas han incumplido con las condiciones restrictivas aplicables a las residencias que ubican en la urbanización, toda vez que llevan a cabo actividades comerciales en la propiedad.
- 16) Ante el **hecho incontrovertido de que los demandados carecen de permisos de construcción** para dichas obras de construcción que están realizando en estos precisos momentos, la parte demandante respetuosamente solicita al honorable

tribunal, que se le ordene de inmediato a las demandadas **la paralización** y el **cese y desista** de toda construcción ilegal.

- 17) Además, los demandantes respetuosamente solicitan al honorable Tribunal, que se ordene la demolición de toda y cualquier construcción ilegal efectuada por los demandados sin contar con los permisos requeridos por Ley. En adición a lo anterior, el demandante solicita se le imponga a las partes demandadas una suma razonable por concepto de honorarios de abogado del procedimiento, más las costas y gastos del litigio.
- 18) El demandante respetuosamente solicita al honorable Tribunal, se ordene la remoción y/o **demolición** inmediata de toda y cualquier construcción ilegal efectuada por los demandados sin contar con los permisos requeridos por Ley, más la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado a favor de la parte demandante.

IV. FUNDAMENTOS EN DERECHO.

- 19) El Artículo 14.1. de la Ley 161 del 1 de diciembre de 2009 dispone:

Art. 14.1 - **Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024).** La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público **o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado,** podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con**

permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

20) La letra del Artículo 14.1, supra, provee un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario que se limita a la obtención de órdenes para provocar la paralización inmediata, provisional o permanente de usos o actos contrarios a la ley. La norma reconoce que un injunction estatutario es independiente de un injunction tradicional, por lo que está exento de las exigencias legales que le rigen. Next Step Medical v. Bromedicom et al., 190 DPR 474, 486 (2014). El estado de derecho dispone que los criterios para la ejecución del injunction tradicional son más rigurosos que los aplicables al injunction estatutario. Íd; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 410 (2010). Ello obedece a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del sistema de equidad inglés para disponer de situaciones para cuya atención no existe remedio adecuado en ley. Next Step Medical v. Bromedicom et al., supra, pág. 486. De otro lado, el injunction estatutario es producto de un mandato legislativo expreso. ARPe v. Rivera, supra, pág. 444. De ahí que, distinto al caso del interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. Next Step Medical v. Bromedicom et al., supra, pág. 497. Según la interpretación normativa, al momento de presentarse una petición de injunction de esta naturaleza, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley”. ARPE v. Rivera, 159 DPR 429, 444 (2003). A su vez, y en referencia particular al interdicto estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, la parte promovente del mismo debe acreditar ante el foro competente que: 1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. ARPE v. Rivera, supra, pág. 4451; J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1672.

21) Las actividades de construcción ilegal de la parte demandada afectan los intereses y la calidad de vida del demandante, según detallado en el inciso 10 anterior, por lo cual este se ha visto en la necesidad de recurrir ante este Ilustre Foro.

22) Respetuosamente se solicita previo los trámites de ley se conceda un *injunction* bajo el Art. 14.1 de la Ley 161, 2009 ordenando a los demandados a: **(A)** Cesar y desistir de toda actividad de construcción para la cual no cuenten con los permisos del estado y/o para la cual hayan obtenido un permiso ilegalmente; **(B)** El cese y desista de todo y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar los derechos o intereses de los demandantes y **(C)** Se ordene la demolición y/o se devuelva el área afectada por la construcción ilegal a su estado original; **(D)** La imposición de todas costas, gastos y honorarios de abogado a favor de los co-demandantes.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal, que declare **CON LUGAR** la presente solicitud y en su consecuencia:

- a) Conceda el *injunction* al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161, 2009;
- b) Se ordene el **cese y desista** de toda construcción ilegal y cualquier acto de similar naturaleza que pueda menoscabar dichos derechos de los demandantes;
- c) Se ordene la **demolición** de toda y cualquier otra de construcción efectuada ilegalmente;
- d) Se ordene la **demolición** de toda y cualquier otra de construcción efectuada en violación a las condiciones restrictivas de edificación que afectan la propiedad;
- e) Se ordene **la devolución de las áreas afectas a su estado natural**, previo al inicio de las obras de construcción ilegal;
- f) Le conceda a la parte aquí compareciente al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos por los demandantes;
- g) Se encuentre a la parte demandada incurso en **temeridad** a tenor con nuestro Estado de Derecho vigente;
- h) Conceda cualquier otro remedio procedente en ley o equidad.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez para Ponce, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Teléfono: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com

f/ LCDO. GABRIEL OLIVIERI MIRANDA

Núm. RUA: 15,944

Ramón Emeterio Betances 186 Sur

Mayagüez, PR 00680

Teléfono: (787) 831-5252

E-mail: oficinela186@gmail.com